

1501447-55.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196099/2021 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 19147796 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2471/21/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2196099 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501447-55.2021.8.26.0537 - lauda

CONCLUSÃO

Em 02 de março de 2022, faço estes autos conclusos ao Dr. LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA, Juiz de Direito Auxiliar.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501447-55.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196099/2021 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 19147796 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2471/21/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2196099 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ALBERTO FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos.

JOSÉ ALBERTO FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 17h30, na Praça Brasitália, próximo à Rua Rodrigues Alves, bairro Centro, nesta cidade e comarca, vendia e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 3g de cocaína na forma de crack, fracionados em 20 invólucros plásticos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 02/03).

Notificado (fls. 96), o réu ofertou defesa preliminar (fls. 99).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021 (fls. 101/105).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, após o que o réu foi interrogado (fls. 140/142).

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Em que pese a manifestação do Ministério Público, entendo que o caso é de desclassificação do delito imputado ao acusado, não havendo como se comprovar a ocorrência da traficância.

De fato, a materialidade do crime reconhecido restou consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 08/10, no auto de exibição e apreensão de fls. 12, no laudo pericial de fls. 73/75, bem como na prova oral coligida aos autos.

A autoria também restou evidenciada, na medida em que o próprio acusado admitiu o porte das drogas, não havendo, contudo, nada que afaste a sua alegação de que estava com as drogas para uso próprio.

De fato, sob o crivo do contraditório, os guardas civis disseram que na data dos fatos estavam em patrulhamento preventivo no local mencionado na denúncia, conhecido local de uso e de venda de drogas. Abordaram duas pessoas que pareciam fazer uso de maconha. Durante essa abordagem, foram acionados pelo vídeo-monitoramento que informava que o acusado é que devia ser o responsável pela venda de drogas, indicando o local em que ele estava. A informação envolvia dados objetivos a respeito do acusado. As drogas mencionadas na denúncia não estavam em poder dele. Estavam do outro lado da rua em um imóvel aparentemente abandonado.

Indagado, o réu admitiu a prática do crime.

Ainda que os guardas civis tenham dito que a central de monitoramento tenha informado que era o acusado que estava vendendo drogas, não há nos autos a juntada de qualquer vídeo nesse sentido, o que não se pode admitir.

De fato, se os guardas não encontraram o réu com grande quantidade de drogas, com elevado valor monetário ou praticando qualquer ato de mercancia, o mínimo que se exige é a juntada aos autos dos vídeos que comprovam a venda das drogas, o que não foi feito, não bastando, para tanto, a suposta confissão informal do acusado.

Assim, deve ser reconhecida apenas a prática do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista a existência de maus antecedentes por parte do acusado (fls. 34/36), fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses (art. 28, §3º, da Lei 11.343/06).

Assim, ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ ALBERTO FERNANDES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Tendo em vista a decisão ora proferida, expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Considerando que não restou provado que o dinheiro encontrado com o réu era proveniente do tráfico de drogas, determino a sua liberação, intimando-se-o para que compareça em cartório para informar seus dados bancários para recebimento.

Transitada em julgado a sentença, sendo mantida: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu durante o período da condenação; c) expeça-se guia definitiva; d) oficie-se às entidades e órgão de praxe a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA